III. Otras Resoluciones

Consejería de Turismo y Empleo

3716 *Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 14 de octubre de 2026, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo para la gestión de la convocatoria, para el ejercicio 2026, de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones dirigidas a la financiación de inversiones realizadas por empresas de economía social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, reguladas mediante Orden de 4 de septiembre de 2026.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, apartados 2 y 3, de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20, apartado 1, del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En cumplimiento de los referidos preceptos y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) para la gestión de la convocatoria, para el ejercicio 2026, de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones dirigidas a la financiación de inversiones realizadas por empresas de economía social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, reguladas mediante Orden de 4 de septiembre de 2026, de la Consejera de Turismo y Empleo (BOC n.º 185, de 16.9.2026).

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de 2026.- El Secretario General, Tomás Pérez Ramos.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Y LA FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA), PARA LA GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA, PARA EL EJERCICIO 2026, DE CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES REALIZADAS POR EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, REGULADAS MEDIANTE ORDEN DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE LA CONSEJERA DE TURISMO Y EMPLEO (BOC N.º 185, DE 16.9.2026).

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de 2026.

REUNIDOS

De una parte, Dña. Jéssica del Carmen de León Verdugo, Consejera de Turismo y Empleo, en virtud del Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente del Gobierno de Canarias, actuando como Presidenta del Servicio Canario de Empleo, en adelante SCE, según lo previsto en el artículo 7.2 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo, con la facultad para suscribir convenios, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.e) de la citada Ley 12/2003.

De otra parte, D. Óscar Mata Izquierdo, Gerente de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (en adelante FUNCATRA), cargo que ostenta en virtud de nombramiento por su Patronato, celebrado con fecha 5 de febrero de 2024, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de sus Estatutos y a los poderes de representación otorgados con fecha 5 de febrero de 2024, entre los que se incluye la firma de convenios.

Ambas partes comparecientes se reconocen, de manera recíproca, plena capacidad jurídica y de obrar, así como la representación que ostentan para suscribir el presente Convenio, y, a tal fin,

EXPONEN

Primero.- El Servicio Canario de Empleo (SCE) es un organismo autónomo de carácter administrativo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y creado por la Ley 12/2003, de 4 de abril.

El SCE, como Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene encomendado el ejercicio de las funciones necesarias para la gestión de la intermediación laboral y de las políticas activas de empleo, fomento de la ocupación, información, orientación y formación profesional ocupacional y continua. Además, ejerce actuaciones de apoyo a la economía social y acciones de estímulo a la emprendeduría.

La Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE, en su artículo 21 establece que "(…) Forman parte del Sistema de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias el SCE y la red de estructuras, medidas y acciones subvencionadas por el mismo para promover y desarrollar la política de empleo del Gobierno de Canarias. La red, a fin de lograr la eficiencia de esa política de empleo, quedará coordinada por el SCE, el cual pondrá en marcha los

instrumentos de cooperación con otras administraciones y entidades públicas o privadas para lograr que los recursos subvencionados por el Servicio funcionen conforme a criterios de coordinación para lograr la eficacia y eficiencia. (…) Las entidades cooperadoras realizarán preferentemente sus actuaciones en los términos y respecto de las materias que resulten del convenio suscrito al efecto (…)".

Segundo.- Por su parte, la Fundación Pública "Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo" (FUNCATRA) es una fundación creada por Acuerdo del Gobierno de Canarias el 18 de diciembre de 1998, que tiene naturaleza jurídica de fundación del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercero.- Mediante Orden de 4 de septiembre de 2026, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 186, de 16 de septiembre de 2026, se aprueban las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones dirigidas a la financiación de inversiones realizadas por empresas de economía social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarto.- Por Resolución n.º 7657/2026, de 16 de septiembre, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2026, de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la financiación de inversiones realizadas por empresas de economía social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo extracto consta publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 202, de 8 de octubre de 2026.

Quinto.- El objetivo de estas subvenciones es, por un lado, dar soporte financiero para las inversiones productivas en la creación de nuevas empresas de economía social y, por otro, incentivar la modernización e innovación de los activos fijos de las empresas existentes de esta tipología, mejorando su competitividad y facilitando su consolidación.

En concreto, podrá ser objeto de subvención la realización de inversiones en activos fijos o inmovilizado, en operaciones de adquisición de la propiedad, plena y no condicionada, de bienes específicamente afectos a la realización del objeto social de la entidad, de conformidad con los estatutos sociales vigentes en la fecha de presentación de la solicitud, siempre que dicha inversión contribuya a la consecución de los mencionados objetivos.

Sexto.- El apartado 1 de la base reguladora undécima de las aprobadas mediante la Orden de 4 de septiembre de 2026 prevé la participación de una entidad colaboradora para la gestión de las subvenciones reguladas en dicha Orden.

En cumplimiento de lo anterior, el apartado décimo de la citada Resolución n.º 7657/2026, de 16 de septiembre, establece la designación de FUNCATRA como entidad colaboradora del Servicio Canario de Empleo para la gestión de la referida convocatoria, así como para la entrega y distribución de los fondos públicos a las personas beneficiarias, disponiendo que para su efectividad se suscribirá el correspondiente convenio de colaboración.

Por su parte, el artículo 16, apartado 1, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone que se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por esta, recogiendo el apartado 3 del mismo artículo el contenido mínimo que deberá tener el convenio.

Asimismo, el artículo 5 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que "pueden ser entidades colaboradoras de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de los organismos públicos y demás entidades de derecho público vinculados o dependientes de la misma, en materia de subvenciones: e) Las Fundaciones que estén bajo el protectorado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma".

Séptimo.- El Servicio Canario de Empleo no dispone de medios personales suficientes para garantizar una gestión ágil y eficiente de los procedimientos de concesión, justificación y reintegro de las subvenciones reguladas mediante la citada Orden de 4 de septiembre de 2026, resultando conveniente la colaboración de una entidad colaboradora especializada.

Octavo.- FUNCATRA cuenta con los medios y las capacidades necesarias para colaborar con el SCE en la gestión de las solicitudes de subvención, de tal forma que mejorará sensiblemente el servicio prestado a las personas beneficiarias de estas subvenciones.

Asimismo, FUNCATRA cuenta con experiencia en la gestión de procedimientos de concesión, justificación y reintegro de subvenciones.

Los puntos fuertes sobre los que se asienta esta designación son: la operatividad, infraestructuras, medios y experiencia en la colaboración con las Administraciones públicas.

Noveno.- FUNCATRA acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los de solvencia y eficacia establecidos en la Orden de 10 de marzo de 1995, de la extinta Consejería de Economía y Hacienda, para ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Décimo.- El cumplimiento del presente Convenio conlleva tratamiento de datos de carácter personal; estos datos personales objeto de tratamiento están registrados por el SCE por Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Dirección del SCE, denominado "Ayudas y subvenciones".

Consta en el expediente declaración responsable de FUNCATRA en la que indica la ubicación geográfica de los servidores que utilizará para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del tratamiento de datos personales correspondientes.

Dado que el cumplimiento de este Convenio implica la realización de operaciones de tratamiento de datos personales por la entidad colaboradora FUNCATRA por cuenta del SCE, procede realizar un encargo de tratamiento de datos personales, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Undécimo.- FUNCATRA, como entidad colaboradora, debe cumplir con lo establecido en la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, cumpliendo con los principios que informan la actuación de la Administración pública y la promoción de la igualdad de género.

Duodécimo.- Con la suscripción de este Convenio, ambas partes persiguen el interés público, mejorando la eficiencia en la gestión pública, facilitando la utilización conjunta de medios, contribuyendo a la realización de actividades de utilidad pública, garantizando que los servicios públicos se presten de modo que se logren los objetivos que tienen en común.

Decimotercero.- En la tramitación del expediente se ha dado cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por todo lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio y de la entidad colaboradora.

1. El presente Convenio tiene por objeto regular la colaboración entre el Servicio Canario de Empleo (SCE) y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), como entidad colaboradora, para la gestión de los procedimientos de concesión, justificación y reintegro de las subvenciones dirigidas a la financiación de inversiones realizadas por empresas de economía social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, reguladas mediante la Orden de 4 de septiembre de 2026, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones dirigidas a la financiación de inversiones realizadas por empresas de economía social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, reguladas mediante la Orden de 4 de septiembre de 2026, de la Consejera de Turismo y Empleo (BOC n.º 186, de 16.9.2026).

2. El objetivo de estas subvenciones es, por un lado, dar soporte financiero para las inversiones productivas en la creación de nuevas empresas de economía social y, por otro, incentivar la modernización e innovación de los activos fijos de las empresas existentes de esta tipología, mejorando su competitividad y facilitando su consolidación.

En concreto, podrá ser objeto de subvención la realización de inversiones en activos fijos o inmovilizado, en operaciones de adquisición de la propiedad, plena y no condicionada, de bienes específicamente afectos a la realización del objeto social de la entidad, de conformidad con los estatutos sociales vigentes en la fecha de presentación de la solicitud, siempre que dicha inversión contribuya a la consecución de los mencionados objetivos.

3. Por entidad colaboradora se entiende, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a las personas beneficiarias cuando así se establezca en las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.

Segunda.- Normativa reguladora especial de las subvenciones que van a ser gestionadas por la entidad colaboradora.

Las subvenciones reguladas mediante la Orden de 4 de septiembre de 2026, y convocadas mediante Resolución n.º 7657/2026, de 16 de septiembre, de la Presidencia del Servicio

Canario de Empleo, se regirán, además de por lo dispuesto en las citadas disposiciones, por lo establecido en las siguientes normas:

a) En el ámbito de la normativa estatal:

- Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

- Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

- Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

- Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.

- Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

- Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.

- Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, y las actualizaciones anuales que correspondan al Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM).

- Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social.

- Plan General de Contabilidad, aprobado mediante el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

- Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado mediante el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

- Real Decreto 438/2024, de 30 de abril, por el que se desarrollan la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados establecidos en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.

- Las normas de obligado cumplimiento que apruebe el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

b) En el ámbito del Derecho autonómico de Canarias:

- Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.

- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

- Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.

- Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

- Ley 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias.

- Ley 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias.

- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Las normas reglamentarias que se dicten en desarrollo de las Leyes 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias, y 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias.

- Decreto 137/2009, de 20 de octubre, por el que se regula la calificación de empresas de inserción, el procedimiento de acceso a las mismas y el Registro de Empresas de Inserción, o norma de carácter reglamentario que lo sustituya.

- Recomendación 1/2023, de 17 de marzo, sobre las bases reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones públicas: transparencia en obligaciones informativas de las entidades subvencionadas.

c) En el ámbito del Derecho de la Unión Europea:

- Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general.

- Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola.

- Reglamento (UE) 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura.

- Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

- Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

- Reglamento (UE) 2023/2832 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general.

d) Las demás disposiciones vigentes en materia de subvenciones públicas que pudieran resultar de aplicación.

Tercera.- Plazo de vigencia.

El presente Convenio surtirá efectos desde su suscripción y el plazo de vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2027.

En caso de que fuera necesario, podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de dicho plazo, con el fin de ejecutar las tareas asignadas objeto de colaboración.

En el supuesto de acordarse la prórroga, se procederá a aportar nuevo presupuesto de gastos de ejecución para la gestión y tramitación de las subvenciones.

Cuarta.- Medidas de garantía. Requisitos de solvencia y eficacia de la entidad colaboradora.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden de 10 de marzo de 1995, por la que se establecen los requisitos de solvencia y eficacia para ser entidad colaboradora en materia de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, FUNCATRA, como fundación del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, queda exenta de la prestación de garantías para ser designada entidad colaboradora.

No obstante, deberá acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y frente a la Seguridad Social, mediante la aportación de los certificados expedidos por los órganos competentes.

2. De acuerdo con lo expuesto en la parte expositiva del presente Convenio, se considera acreditada la solvencia y eficacia de la entidad colaboradora para el desarrollo de las funciones previstas en el mismo.

Quinta.- Obligaciones generales de la entidad colaboradora: requisitos que debe cumplir y hacer cumplir en las diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.

1. Son obligaciones generales las establecidas en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que resulten de aplicación. En especial, estará obligada a someterse a las actuaciones de comprobación y control previstas en el apartado 1.d) de dicho artículo.

2. La entidad colaboradora deberá disponer, desde el inicio de la colaboración, de los medios humanos y técnicos necesarios para realizar las funciones objeto del presente Convenio.

3. Las tareas a realizar serán:

a) Recabar los datos necesarios para la identificación de las personas solicitantes y beneficiarias de las subvenciones.

b) Revisar las solicitudes presentadas y la documentación aportada.

c) Realizar los requerimientos de subsanación que procedan.

d) Facilitar información estadística sobre las subvenciones y las personas beneficiarias.

e) Remitir al órgano instructor los documentos e información relativos a las solicitudes presentadas, indicando si corresponde su estimación, desistimiento o desestimación, a efectos de la elevación de las correspondientes propuestas de resolución.

Asimismo, en las fases de justificación y reintegro remitirá un informe de cumplimiento o incumplimiento de cada expediente, comprensivo de los datos necesarios para dictar la resolución que proceda.

Los informes de cumplimiento/incumplimiento tienen la condición de libros y registros contables específicos que debe llevar la entidad colaboradora para facilitar la adecuada justificación de las subvenciones y la comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas, a que se refiere el apartado j) del artículo 16.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

f) Entregar a las personas beneficiarias los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras, la convocatoria y las resoluciones dictadas por el órgano competente. En la entrega y distribución de los fondos podrá ser necesaria la colaboración por parte del SCE.

g) Justificar ante el órgano concedente la entrega de los fondos percibidos, acompañada de memoria final e información estadística de las actuaciones realizadas.

h) Someterse a las actuaciones de inspección, comprobación y control que puedan realizar el Servicio Canario de Empleo, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas.

i) Cualquier otra actuación que le encomiende la Comisión de Seguimiento prevista en este Convenio.

j) Realizar todas las actuaciones cumpliendo la normativa sobre protección de datos personales y el deber de sigilo.

k) Cumplir con las obligaciones establecidas para las entidades colaboradoras en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

4. La entidad colaboradora hará constar en todo momento que su actuación se realiza en nombre y por cuenta del Servicio Canario de Empleo.

5. La entidad colaboradora deberá informar al Servicio Canario de Empleo de las tareas asignadas y de su grado de ejecución.

6. La información relativa a estas subvenciones deberá difundirse a través de los medios que determine el Servicio Canario de Empleo, habilitando asimismo canales de atención a las personas interesadas.

7. La entidad colaboradora desarrollará las tareas propias de la colaboración en sus propias instalaciones y mediante sus medios materiales y personales, sin perjuicio de las contrataciones necesarias para el adecuado cumplimiento de las funciones encomendadas.

8. La entidad colaboradora será el interlocutor ante el Servicio Canario de Empleo en la gestión de las subvenciones objeto del presente Convenio.

Sexta.- Obligaciones del SCE.

1. El SCE, en su condición de órgano concedente de las subvenciones, asume, a través de la Subdirección de Economía Social y Emprendimiento del organismo autónomo, las siguientes obligaciones:

a) Facilitar a la entidad colaboradora acceso al aplicativo informático de gestión de la subvención en los términos que se especifican en el presente Convenio y las acciones de formación necesarias para el manejo de dicho aplicativo.

b) Impartir a la entidad colaboradora instrucciones relativas a la interpretación de las condiciones o requisitos establecidos en el procedimiento de gestión y tramitación de estas subvenciones.

c) Fijar a la entidad colaboradora los plazos de ejecución de las tareas a ejecutar por ella y supervisar el estricto cumplimiento de los plazos de tramitación de las subvenciones.

d) Compensar a la entidad colaboradora los costes en que incurra por sus actuaciones en virtud de este Convenio.

2. La suscripción del Convenio no supondrá la alteración de la titularidad de las competencias del órgano administrativo, afectando únicamente a los elementos de su ejercicio por la ejecución de las tareas que se asignan.

Séptima.- Compensación económica a la entidad colaboradora.

1. A los efectos previstos en el artículo 16.3.m) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la gestión a realizar por FUNCATRA, como entidad colaboradora, será compensada por el SCE con una cuantía de noventa y siete mil ciento diecinueve euros con cincuenta céntimos (97.119,50) euros, de acuerdo con el presupuesto de gastos de ejecución, con la siguiente distribución por anualidades y aplicaciones presupuestarias:

ANUALIDAD	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2026	50.01.241E.227.09, "Otros trabajos realizados por empresas e instituciones sin fines de lucro", Fondo 4050030.	48.559,75 €
2027		48.559,75 €
TOTAL		**97.119,50 €**

2. En los Presupuestos Generales del SCE existe crédito adecuado y suficiente en la referida aplicación presupuestaria para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la suscripción del presente Convenio.

3. En los ejercicios posteriores, la compensación a la entidad colaboradora estará sujeta a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

4. La entidad colaboradora dedicará a la ejecución de las tareas atribuidas en el presente Convenio los siguientes medios personales:

Ámbito territorial	Categoría	Tipo de personal	N.º personas empleadas	Tiempo (n.º meses)
Canarias	Técnico Superior	Específicamente contratado para el proyecto	2	15
		Propio de FUNCATRA	6	15

La cronología de los pagos será la siguiente:

Pago	Ejercicio	% máximo sobre el total	Importe
Primer pago	2026	50%	48.559,75 €
Segundo pago	2027	50%	48.559,75 €
		100,00%	

El primer pago se efectuará tras la firma del Convenio y presentada la correspondiente factura por la entidad colaboradora, acompañada del plan de actuación para la puesta en marcha de la actividad de gestión de las subvenciones.

El segundo pago (anualidad 2027) se realizará por anticipado, previa presentación de factura y de la certificación aprobada según modelo que figura en el Anexo I, una vez entregados los fondos a las entidades beneficiarias como consecuencia de la concesión

de las subvenciones y con la entrega del informe de distribución de fondos, sin perjuicio del cumplimiento, al final de dicha anualidad, de la obligación a que se refiere la cláusula quinta, apartado 3, letra g).

El incumplimiento de la entrega del informe de distribución de fondos, la memoria final y la información estadística de las actuaciones realizadas determinará la no exigibilidad del pago o, en su caso, el reintegro del segundo pago.

5. Las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado mediante Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

Las facturas deberán emitirse por medios exclusivamente electrónicos y presentarse en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los datos DIR3 son los siguientes:

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
– Unidad Tramitadora: A05033138. – Oficina Contable: A05033138. – Órgano Gestor: A05033138. – Denominación órgano gestor: Servicio Canario de Empleo. – CIF: Q8855008B. – Domicilio sede: C/. Crucita Arbelo Cruz, s/n. 35014 Las Palmas de Gran Canaria.

6. El incumplimiento de la obligación de aplicar la compensación recibida a la realización de las tareas atribuidas en virtud del presente Convenio supondrá el reintegro de dicha compensación.

Octava.- Entrega y justificación de los fondos públicos a la entidad colaboradora para su reparto entre las personas beneficiarias.

1. El libramiento de los fondos públicos se realizará una vez la Dirección del Servicio Canario de Empleo adopte y publique la resolución definitiva de concesión que corresponda.

Con carácter previo, la entidad colaboradora deberá haber remitido la correspondiente propuesta de resolución de concesión a la Subdirección de Economía Social y Emprendimiento, órgano competente para la instrucción del procedimiento.

Asimismo, la entidad colaboradora deberá haber remitido los ficheros de entidad colaboradora que procedan.

2. Para la formulación de la propuesta de resolución, la entidad colaboradora deberá haber realizado las actuaciones de comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de la condición de persona beneficiaria.

3. La cuantía del libramiento de los fondos públicos no podrá superar la suma total de importes individualmente concedidos.

4. Recibidos los fondos librados por el órgano concedente, la entidad colaboradora procederá a su distribución entre las personas beneficiarias y, en el plazo máximo de cinco días siguientes al último pago realizado, emitirá informe comprensivo, al menos, de los siguientes extremos:

a) Nombre y apellidos de la persona beneficiaria.

b) Número de Identificación Fiscal.

c) Importe transferido.

d) Cuenta corriente destinataria de la transferencia.

e) Fecha de realización de la transferencia.

5. Al informe anterior se acompañará la documentación acreditativa de la distribución de fondos entre las personas beneficiarias.

6. La entidad colaboradora emitirá un informe final general tras la realización del total de pagos correspondientes a las personas beneficiarias.

7. La entidad colaboradora procederá, en su caso, al reintegro o devolución del exceso de fondos públicos recibidos del órgano concedente.

8. El incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de las subvenciones determinará la obligación de reintegro de los fondos al Servicio Canario de Empleo en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Novena.- Ficheros de entidades colaboradoras.

La entidad colaboradora deberá entregar a la Subdirección de Promoción de la Economía Social los ficheros informáticos que determine el Servicio Canario de Empleo para la gestión de las subvenciones reguladas en la Orden de 4 de septiembre de 2026, y en la correspondiente convocatoria.

La estructura de dichos ficheros y las condiciones de remisión se describirán en el Anexo II del presente Convenio.

Décima.- Justificación de las subvenciones por las personas beneficiarias.

La forma de justificación por parte de las personas beneficiarias del cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de las subvenciones y los requisitos para la verificación de la misma se realizará en la forma prevista en las bases reguladoras aprobadas mediante Orden de 4 de septiembre de 2026, y en la convocatoria correspondiente.

Undécima.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio.

1. Con el fin de asegurar un adecuado control y seguimiento del objeto y contenido del presente Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento, de carácter paritario, constituida por los siguientes miembros:

- Dos vocales designados por el Servicio Canario de Empleo.

- Dos vocales designados por la entidad colaboradora.

La Presidencia y la Secretaría de la Comisión recaerán en las personas representantes del Servicio Canario de Empleo.

2. La Comisión se reunirá con una periodicidad mínima trimestral y, además, cuando así lo solicite alguna de las partes.

3. Las funciones de esta Comisión de Seguimiento son las siguientes:

a) Impulsar el desarrollo del Convenio y la detección de necesidades.

b) Resolver las dudas que suscite su cumplimiento.

c) Realizar el seguimiento y control de la ejecución del Convenio, corregir las desviaciones que se produzcan y/o proponer mejoras en su ejecución.

d) Facilitar la colaboración de las partes y la interpretación del Convenio.

e) Acordar modificaciones del Convenio.

f) Resolver las controversias que, en ejecución del Convenio, pudieran plantearse con carácter previo al recurso a la vía contencioso-administrativa.

4. El funcionamiento de la Comisión se regirá por lo dispuesto en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Comisión también será la encargada de establecer mecanismos efectivos de evaluación que permitan valorar la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia del Convenio.

Duodécima.- Régimen de modificación del Convenio.

Durante el periodo de vigencia del Convenio, cualquiera de las partes firmantes podrá instar la modificación de las cláusulas del mismo, mediante solicitud motivada, comprensiva de las necesidades y beneficios de la misma, dirigida de forma escrita a las otras partes en el Convenio.

Las propuestas de modificación serán debatidas y acordadas en el seno de la Comisión de Seguimiento respectiva, iniciándose, en su caso, los trámites de modificación, que culminarán con la suscripción de una adenda que se incorporará al Convenio, como parte integrante del mismo.

Decimotercera.- Causas de resolución.

1. Serán causas de resolución del Convenio:

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de las partes firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes firmantes.

d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

e) La revocación de la designación de FUNCATRA como entidad colaboradora por parte del Servicio Canario de Empleo.

f) La voluntad unilateral de una de las partes, comunicada a la otra parte de forma fehaciente y por escrito con una antelación mínima de treinta días naturales a la fecha en que haya de surtir efectos.

g) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.

En el supuesto de extinción anticipada del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de la forma de finalizar las actuaciones en curso.

2. La resolución del Convenio no eximirá de las obligaciones ya contraídas por cualquiera de las partes y, entre estas, las que afecten a los expedientes cuya tramitación no haya finalizado.

Decimocuarta.- Incumplimiento de los compromisos asumidos.

En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos por alguna de las partes firmantes, la parte cumplidora podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con los compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado al órgano de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, se entenderá resuelto el Convenio.

La resolución del Convenio por esta causa no conlleva ninguna indemnización.

Decimoquinta.- Resolución de controversias.

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación, aplicación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, a través de los acuerdos que se adopten en la Comisión de Seguimiento prevista en el presente Convenio.

Agotada dicha vía y para el supuesto de que dicho acuerdo no hubiera podido alcanzarse, las posibles controversias deberán ser resueltas por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

El conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio competerá a los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos en los términos previstos conforme a los criterios de competencia territorial y objetiva establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Decimosexta.- Protección de datos personales, seguridad de la información y deber de sigilo.

1. Las partes se comprometen a cumplir, en el desarrollo de las actuaciones derivadas del presente Convenio, lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el resto de la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

Asimismo, deberán cumplir las medidas de seguridad previstas en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

2. En la ejecución del presente Convenio, el Servicio Canario de Empleo tendrá la condición de Responsable del tratamiento y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) la condición de Encargado del tratamiento respecto de los datos personales a los que tenga acceso para la ejecución de las actuaciones objeto del presente Convenio.

Las condiciones específicas del tratamiento se regularán mediante el correspondiente acuerdo de encargo de tratamiento que se incorporará como anexo al presente Convenio.

3. FUNCATRA se compromete a tratar los datos personales únicamente conforme a las instrucciones documentadas del Servicio Canario de Empleo y exclusivamente para la ejecución de las actuaciones derivadas de este Convenio, sin que puedan ser utilizados para finalidades distintas.

4. FUNCATRA garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido expresamente a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación legal de confidencialidad de naturaleza estatutaria o profesional.

Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar que las personas autorizadas para tratar los datos reciban la formación adecuada en materia de protección de datos personales.

5. FUNCATRA deberá garantizar el deber de secreto respecto de los datos personales a los que tenga acceso como consecuencia de la ejecución del presente Convenio, obligación que subsistirá incluso una vez finalizada la vigencia del mismo.

6. En el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor del presente Convenio, FUNCATRA remitirá al Servicio Canario de Empleo una declaración responsable suscrita por quien ostente su representación legal acreditando el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa de protección de datos personales y seguridad de la información.

Dicha declaración deberá incluir, al menos:

a) La acreditación de que las personas autorizadas para el tratamiento han suscrito los correspondientes compromisos de confidencialidad.

b) La identificación de las medidas organizativas implantadas para garantizar la protección de los datos personales.

c) La descripción de las actuaciones formativas desarrolladas en materia de protección de datos y seguridad de la información.

d) La acreditación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando resulte de aplicación.

e) La acreditación de que los sistemas de información utilizados cumplen las exigencias derivadas del Esquema Nacional de Seguridad.

7. Las partes se comprometen igualmente a guardar la debida reserva y confidencialidad sobre toda la información a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución del presente Convenio, incluso después de la finalización de su vigencia.

Decimoséptima.- Naturaleza jurídica y régimen aplicable.

1. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en sus propias cláusulas, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias; en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como por las restantes disposiciones que resulten de aplicación.

2. Asimismo, será de aplicación la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, en particular, respecto de las obligaciones de publicidad activa derivadas de la suscripción del presente Convenio.

3. El presente Convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 6, al tratarse de un instrumento de colaboración entre entidades pertenecientes al sector público autonómico para la consecución de fines de interés público.

4. La compensación económica prevista en la cláusula séptima tiene por finalidad exclusiva sufragar los costes en que incurra la entidad colaboradora para el desarrollo de las actuaciones previstas en este Convenio, sin que en ningún caso tenga carácter retributivo ni suponga la obtención de beneficio económico o margen empresarial alguno para la entidad colaboradora.

5. La colaboración objeto del presente Convenio se desarrolla en el marco de las funciones propias de FUNCATRA como entidad integrante del sector público autonómico y como entidad colaboradora designada por el Servicio Canario de Empleo para la gestión de las subvenciones reguladas mediante la Orden de 4 de septiembre de 2026, y la correspondiente convocatoria.

Decimoctava.- Publicación e inscripción del Convenio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, el presente Convenio, así como sus modificaciones, prórrogas, anexos y adendas se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias, y se inscribirá en el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decimonovena.- Orden y órgano jurisdiccional competente para resolver controversias.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por la Comisión de Seguimiento, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.- La Consejera de Turismo y Empleo y Presidenta del Servicio Canario de Empleo, Jéssica del Carmen de León Verdugo.- El Gerente de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), Óscar Mata Izquierdo.

ANEXO I

D. ÓSCAR MATA IZQUIERDO, con NIF _____, en representación de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA),

CERTIFICA

PRIMERO.- Que, de acuerdo con la cláusula séptima del convenio de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), para la gestión de las convocatorias de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones dirigidas a la realización de inversiones realizadas por empresas de economía social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, reguladas mediante Orden de 4 de septiembre de 2026, de la Consejera de Turismo y Empleo (BOC n.º 186, de 16.9.2026) y convocadas mediante Resolución n.º 7657/2026, de 16 de septiembre, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, ha efectuado las siguientes actuaciones desde el ____ de _____ de _____ hasta el ____ de _____ de _____:

_____

_____

_____

SEGUNDO.- Que la liquidación correspondiente al citado período es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE (EUR)
Primer pago: Plan de actuación para la puesta en marcha de la actividad de gestión de las subvenciones. Entrega del informe sobre aspectos relativos al cronograma de trabajo, previsión de medios técnicos y humanos necesarios. Atención telefónica y telemática a las personas interesadas. Tramitación de solicitudes. Formulación de los correspondientes informes-propuesta de concesión, requerimiento de subsanación, desistimiento o desestimación de solicitudes. Generación de los ficheros de entidad colaboradora que procedan. Entrega de fondos a las personas beneficiarias. Gestión de los procedimientos de concesión y reintegro.	48.559,75
Segundo pago: Atención telefónica y telemática a las personas interesadas. Gestión de los procedimientos de concesión y reintegro. Elaboración de informes finales de ejecución y cierre de las convocatorias.	48.559,75

TERCERO.- Que los fondos percibidos se aplicarán exclusivamente a cubrir los costes derivados de la colaboración de FUNCATRA en la gestión de la convocatoria de subvenciones dirigidas a la financiación de inversiones realizadas por empresas de economía social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se firma la presente certificación.

En _____, a ____ de _____ de _____.

(Firma electrónica)

ÓSCAR MATA IZQUIERDO
Gerente de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

ANEXO II

DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE ENTIDAD COLABORADORA

1. Fichero 70.

Este fichero consta de los datos personales de las beneficiarias. Deberá realizarse una tabla en un documento Excel (o equivalente) con las siguientes columnas:

- NIF.

- Nombre.

- Apellido1.

- Apellido2.

- Razón social.

- Domicilio.

- Municipio.

- Provincia: será un valor constante (35=Las Palmas; 38=Santa Cruz de Tenerife).

- Código postal.

- País: Valor constante (ES=España).

- Fax.

- Sexo.

- Región. Valor constante (ES70=Canarias).

- Población.

- Código municipio (según los códigos que se enumeran en el Anexo II).

- Tipo Beneficiaria: valor constante (PFA=Pyme y personas físicas que realizan una actividad económica).

2. Fichero 20.

Este fichero consta de los datos de concesión de cada beneficiaria. Deberá realizarse una tabla en un documento Excel (o equivalente) con las siguientes columnas:

- NIF.

- Ejercicio (en formato aaaa; por ejemplo, 2026).

- Importe concedido: sin separadores de miles y sin formato monetario, pero respetando las posiciones decimales. Por ejemplo: 18725,54 o 3100,00. A las beneficiarias

que, habiendo solicitado subvención, no tengan derecho a la misma por no cumplir las condiciones establecidas en el Decreto ley, se les asignará el importe de 0,00 euros. Es decir, que todos los NIF que figuran en el fichero 70 también deben estar en el fichero 20, aunque no les haya sido concedida la subvención.

La suma total de importes individuales concedidos debe coincidir con la cuantía total de la remesa de expedientes integrantes de la correspondiente propuesta de resolución de concesión.

3. Fichero 22.

Este fichero consta de los datos de pago de cada beneficiaria. Deberá realizarse una tabla en un documento Excel (o equivalente) con las siguientes columnas:

- NIF.

- Importe pago realizado: sin separadores de miles y sin formato monetario, pero respetando las posiciones decimales. Por ejemplo: 18725,54 o 3100,00. A las beneficiarias que, habiendo solicitado subvención, no tengan derecho a la misma por no cumplir las condiciones establecidas en el Decreto ley, se les asignará el importe de 0,00 euros. Es decir, que todos los NIF que figuran en el fichero 70 también deben estar en el fichero 22, aunque no les haya sido concedida la subvención.

- Provincia destino de la ayuda (35= Las Palmas; 38=Santa Cruz de Tenerife).

- Municipio destino de la ayuda (por ejemplo, ARRECIFE).

- Código postal.

4. Fichero 24.

Este fichero consta de los datos de justificación de cada beneficiaria. Deberá realizarse una tabla en un documento Excel (o equivalente) con las siguientes columnas:

- NIF.

- Fecha de justificación: En formato dd.mm.aaaa. Por ejemplo, 31.07.2026.

- Importe de justificación: sin separadores de miles y sin formato monetario, pero respetando las posiciones decimales. Por ejemplo: 18725,54 o 3100,00. A las beneficiarias que, habiendo solicitado subvención, no tengan derecho a la misma por no cumplir las condiciones establecidas en el Decreto ley y, por tanto, no hayan obtenido subvención, se les asignará el importe de 0,00 euros. Es decir, que todos los NIF que figuran en el fichero 70 también deben estar en el fichero 24, aunque no les haya sido concedida la subvención.

5. Formato de remisión de los ficheros.

Una vez elaborado el correspondiente fichero, se almacenará en formato *.TXT (Texto delimitado por tabulaciones) y se remitirá a la Subdirección de Promoción de la Economía Social.

ANEXO III

CÓDIGOS DE MUNICIPIO PARA LOS FICHEROS DE ENTIDADES COLABORADORAS

Provincia: Las Palmas (35)

DENOMINACIÓN	COD_MUN
Agaete	0017
Agüimes	0022
Aldea de San Nicolás, La	0206
Antigua	0038
Arrecife	0043
Artenara	0056
Arucas	0069
Betancuria	0075
Firgas	0081
Gáldar	0094
Haría	0108
Ingenio	0115
Mogán	0120
Moya	0136
Oliva, La	0141
Pájara	0154
Palmas de Gran Canaria, Las	0167
Puerto del Rosario	0173

DENOMINACIÓN	COD_MUN
San Bartolomé	0189
San Bartolomé de Tirajana	0192
Santa Brígida	0213
Santa Lucía de Tirajana	0228
Santa María de Guía de Gran Canaria	0234
Teguise	0249
Tejeda	0252
Telde	0265
Teror	0271
Tías	0287
Tinajo	0290
Tuineje	0304
Valleseco	0326
Valsequillo de Gran Canaria	0311
San Mateo	0332
Yaiza	0347

Provincia: Santa Cruz de Tenerife (38)

DENOMINACIÓN	COD_MUN
Adeje	0012
Agulo	0027
Alajeró	0033
Arafo	0048
Arico	0051
Arona	0064
Barlovento	0070
Breña Alta	0086
Breña Baja	0099
Buenavista del Norte	0103
Candelaria	0110
Fasnia	0125
Frontera	0131
Fuencaliente de la Palma	0146
Garachico	0159
Garafía	0162
Granadilla de Abona	0178

DENOMINACIÓN	COD_MUN
Guancha, La	0184
Guía de Isora	0197
Güímar	0201
Hermigua	0218
Icod de los Vinos	0223
Llanos de Aridane, Los	0244
Matanza de Acentejo, La	0257
Orotava, La	0260
Paso, El	0276
Pinar de El Hierro, El	9013
Puerto de la Cruz	0282
Puntagorda	0295
Puntallana	0309
Realejos, Los	0316
Rosario, El	0321
San Andrés y Sauces	0337
San Cristóbal de La Laguna	0239
San Juan de la Rambla	0342
San Miguel de Abona	0355
San Sebastián de La Gomera	0368

DENOMINACIÓN	COD_MUN
Santa Cruz de La Palma	0374
Santa Cruz de Tenerife	0380
Santa Úrsula	0393
Santiago del Teide	0407
Sauzal, El	0414
Silos, Los	0429
Tacoronte	0435
Tanque, El	0440
Tazacorte	0453
Tegueste	0466
Tijarafe	0472
Valle Gran Rey	0491
Vallehermoso	0504
Valverde	0488
Victoria de Acentejo, La	0511
Vilaflor de Chasna	0526
Villa de Mazo	0532

ANEXO IV

ACUERDO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Primero.- Objeto.

El presente anexo tiene por objeto regular las condiciones en las que la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), en su condición de Encargado del tratamiento, tratará por cuenta del Servicio Canario de Empleo (SCE), en su condición de Responsable del tratamiento, los datos personales necesarios para la ejecución del Convenio de Colaboración suscrito entre ambas entidades para la gestión de las subvenciones dirigidas a la financiación de inversiones realizadas por empresas de economía social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- Finalidad del tratamiento.

Los datos personales serán tratados exclusivamente para la realización de las actuaciones derivadas de la gestión de las subvenciones reguladas mediante la Orden de 4 de septiembre de 2026 (BOC n.º 186, de 16.9.2026), por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones dirigidas a la financiación de inversiones realizadas por empresas de economía social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de la correspondiente convocatoria aprobada por Resolución de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo.

Tercero.- Categorías de interesados.

Los tratamientos podrán afectar, entre otros, a las siguientes categorías de personas:

a) Entidades solicitantes de las subvenciones.

b) Entidades beneficiarias.

c) Personas representantes.

Cuarto.- Categorías de datos.

Los tratamientos podrán comprender:

a) Datos identificativos.

b) Datos de contacto.

c) Datos económicos, financieros y tributarios.

d) Datos laborales y de Seguridad Social.

e) Cualesquiera otros datos estrictamente necesarios para la gestión de las subvenciones.

Quinto.- Obligaciones de FUNCATRA.

FUNCATRA se compromete a:

a) Tratar los datos personales únicamente siguiendo las instrucciones del Servicio Canario de Empleo.

b) Utilizar los datos exclusivamente para las finalidades derivadas de la ejecución del Convenio.

c) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales hayan asumido compromisos de confidencialidad.

d) Adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de la información.

e) Cumplir las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.

f) Colaborar con el Servicio Canario de Empleo cuando resulte necesario para atender solicitudes de ejercicio de derechos por parte de los interesados.

g) Notificar sin dilación indebida cualquier incidente de seguridad que afecte a los datos personales objeto de tratamiento.

Sexto.- Subcontratación.

FUNCATRA no podrá subcontratar operaciones de tratamiento que impliquen acceso a datos personales sin la autorización previa del Servicio Canario de Empleo, sin perjuicio de los supuestos legalmente permitidos.

Séptimo.- Conservación y devolución de los datos.

Una vez finalizada la vigencia del Convenio y cumplidas las obligaciones legales de conservación que resulten aplicables, FUNCATRA procederá a la devolución o supresión de los datos personales tratados por cuenta del Servicio Canario de Empleo, salvo que exista una obligación legal que exija su conservación.

Octavo.- Vigencia.

El presente acuerdo de encargo de tratamiento permanecerá vigente durante todo el periodo de vigencia del Convenio y durante el tiempo necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas del mismo.